P U T U S A N

Nomor 1527/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: **FREDY HANDOKO;**
Tempat Lahir	: Medan;
Umur/Tanggal Lahir	: 35 Tahun/ 17 Februari 1988;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Medan Binjai Km 13,5 Desa Mulyorejo Kec.Sunggal;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni S., S.H., Rahmah Lubis, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Sri Megawati, S.H., Ray Gafizh, S.H., Advokat-Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “Menara Keadilan” yang berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 1827/Pid. Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1527/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 08 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1527/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 08 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Fredy Handoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fredy Handoko dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extasi dengan berat bersih 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram (barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3 (tiga) gram/10 (sepuluh) Tablet);
   - 1 (satu) unit handphone samsung kecil;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa Fredy Handoko pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, di Jendral Sudirman Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 Wib, saksi Roy B Simanjuntak, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak yang merupakan anggota polisi Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jendral Sudirman Kel.Anggrung Kec.Medan Polonia, sering dijadikan tempat dalam peredaran narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat seorang lakilaki dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan, selanjutnya para saksi mengontrigasi laki-laki tersebut dan mengaku bernama Fredy Handoko lalu para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi dari dalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit hp Samsung kecil, kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa siapakah pemilik narkotika jenis pil ekstasi tersebut lalu terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa mendapatkan 80 butir pil ekstasi teersebut dari bawah pohon kayu di pinggir Jalan Binjai Km 16 atas petunjuk dari Camar Alias Warior (DPO) melalui Handphone, lalu Camar Alias Warior meminta terdakwa untuk mengantarkan 80 butir ekstasi tersebut kepada Sander (DPO) ke Jalan S. Parman Medan dan apabila terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis pil extasy tersebut terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian para saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3424/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang diketahui Oleh Debora M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti: 10 (sepuluh) Tablet berwarna Biru dengan berat netto 3,14 (tiga koma satu empat) gram, bahwa barang bukti adalah benar milik terdakwa atas nama Fredy Handoko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafatar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan berita acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, telah melakukan penyisihan barang bukti yang disita dari Fredy Handoko, kemudian 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasy dengan berat bersih 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram, disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram, sebanyak 70 (tujuh puluh) butir seberat 20,46 (dua puluh koma empat puluh enam) gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemusnahan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, telah melakukan pemusnahan Barang Bukti berupa: 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasy dengan berat bersih 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram, disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram, sebanyak 70 (tujuh puluh) butir seberat 20,46 (dua puluh koma empat puluh enam) gram untuk dimusnahkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Fredy Handoko pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, di Jendral Sudirman Kel.Anggrung Kec.Medan Polonia, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **"**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 Wib, saksi Roy B Simanjuntak, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak yang merupakan anggota polisi Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jendral Sudirman Kel.Anggrung Kec.Medan Polonia, sering dijadikan tempat dalam peredaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat seorang lakilaki dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan, selanjutnya para saksi mengontrigasi laki-laki tersebut dan mengaku bernama Fredy Handoko lalu para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi dari dalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit hp Samsung kecil, kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa siapakah pemilik narkotika jenis pil ekstasi tersebut lalu terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa mendapatkan 80 butir pil ekstasi teersebut dari bawah pohon kayu di pinggir Jalan Binjai Km 16 atas petunjuk dari Camar Alias Warior (DPO) melalui Handphone, lalu Camar Alias Warior meminta terdakwa untuk mengantarkan 80 butir ekstasi tersebut kepada Sander (DPO) ke Jalan S. Parman Medan dan apabila terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis pil extasy tersebut terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian para saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3424/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang diketahui Oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti: 10 (sepuluh) Tablet berwarna Biru dengan berat netto 3,14 (tiga koma satu empat) gram, bahwa barang bukti adalah benar milik terdakwa atas nama Fredy Handoko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafatar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan berita acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, telah melakukan penyisihan barang bukti yang disita dari Fredy Handoko, kemudian 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extasy dengan berat bersih 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram, disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram, sebanyak 70 (tujuh puluh) butir seberat 20,46 (dua puluh koma empat puluh enam) gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemusnahan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, telah melakukan pemusnahan Barang Bukti berupa: 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extasy dengan berat bersih 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram, disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram, sebanyak 70 (tujuh puluh) butir seberat 20,46 (dua puluh koma empat puluh enam) gram untuk dimusnahkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **PARDAMEAN HARAHAP,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
   - Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik;
   - Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
   - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 2023, sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi Roy B. Simanjuntak dan Dionesius Simanjuntak;
   - Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jendral Sudirman Kel.Anggrung Kec.Medan Polonia, sering terjadinya peredaran narkotika dan ada seorang laki-laki yang diduga seorang pengedar narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke lokasi kejadian melakukan penyelidikan dan para saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat hal tersebut maka saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengjhampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi dari dalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit hp Samsung kecil;
   - Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah miliknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapat dari bawah pohon kayu di pinggir Jalan Binjai Km 16 atas petunjuk dari Camar Alias Warior (DPO) melalui Handphone, lalu Camar Alias Warior meminta terdakwa untuk mengantarkan 80 (delapan puluh) butir pil ekstasi tersebut kepada Sander (DPO) ke Jalan S. Parman Medan dan apabila terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak atau ijin dari yang berwajib untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa berat 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan berat besih 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram;
- Bahwa karena terdakwa dijanjikan upah oleh Hendra;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa upah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) belum diterimanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DIONESIUS SIMANJUNTAK,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerang kan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 2023, sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi Roy B. Simanjuntak dan Pardamean Harahap;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jendral Sudirman Kel.Anggrung Kec.Medan Polonia, sering terjadinya peredaran narkotika dan ada seorang laki-laki yang diduga seorang pengedar narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke lokasi kejadian melakukan penyelidikan dan para saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan melihat hal tersebut maka saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengjhampiri dan melakukan penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi dari dalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit hp Samsung kecil;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapat dari bawah pohon kayu di pinggir Jalan Binjai Km 16 atas petunjuk dari Camar Alias Warior (DPO) melalui Handphone, lalu Camar Alias Warior meminta terdakwa untuk mengantarkan 80 (delapan puluh) butir pil ekstasi tersebut kepada Sander (DPO) ke Jalan S. Parman Medan dan apabila terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak atau ijin dari yang berwajib untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa berat 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan berat besih 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram;
- Bahwa karena terdakwa dijanjikan upah oleh Hendra;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa upah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) belum diterimanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada saat ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa memberi keterangan kepada penyidik tanpa ada paksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 2023, sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Camar Alias Warior dan terdakwa mendapat perintah untuk mengambil 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi di pinggir jalan Km 16 Jalan Binjai tepatnya dibawa pohon dan sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud oleh Camar Alias Warior

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan terdakwa mengambil satu bungkusan yang berisi 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa Camar Alias Warior memerintahkan kepada terdakwa membawa 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut ke Jalan S. Parman Medan namun sesampai terdakwa di Jalan Sudirman Kel.Angrrung pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib Camar Alias warior kembali menghubungi terdakwa dan memberikan instruksi agar terdakwa menemui Sander untuk memberikan 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut namun pada saat itu datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk mengantarkan 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu kalau narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah barang terlarang;
- Bahwa upah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) belum terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Camar Alias Warior tahun 2019 di dalam Rutan Tanjung Gusta Medan sebagai sesama warga binaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extasi dengan berat bersih 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram (barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3 (tiga) gram/10 (sepuluh) Tablet);
- 1 (satu) unit handphone samsung kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 2023, sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Camar Alias Warior dan terdakwa mendapat perintah untuk mengambil 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di pinggir jalan Km 16 Jalan Binjai tepatnya dibawa pohon dan sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud oleh Camar Alias Warior dan terdakwa mengambil satu bungkusan yang berisi 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa Camar Alias Warior memerintahkan kepada terdakwa membawa 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut ke Jalan S. Parman Medan namun sesampai terdakwa di Jalan Sudirman Kel.Angrrung pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib Camar Alias warior kembali menghubungi terdakwa dan memberikan instruksi agar terdakwa menemui Sander untuk memberikan 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut namun pada saat itu datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk mengantarkan 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu kalau narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah barang terlarang;
- Bahwa upah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) belum terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Camar Alias Warior tahun 2019 di dalam Rutan Tanjung Gusta Medan sebagai sesama warga binaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3424/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang diketahui Oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti: 10 (sepuluh) Tablet berwarna Biru dengan berat netto 3,14 (tiga koma satu empat) gram, bahwa barang bukti adalah benar milik terdakwa atas nama Fredy Handoko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafatar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, telah melakukan penyisihan barang bukti yang disita dari Fredy Handoko, kemudian 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasy dengan berat bersih 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram, sebanyak 70 (tujuh puluh) butir seberat 20,46 (dua puluh koma empat puluh enam) gram untuk dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemusnahan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, telah melakukan pemusnahan Barang Bukti berupa: 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasy dengan berat bersih 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram, disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram, sebanyak 70 (tujuh puluh) butir seberat 20,46 (dua puluh koma empat puluh enam) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Altiernatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Fredy Handoko** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 2023, sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Camar Alias Warior dan terdakwa mendapat perintah untuk mengambil 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi di pinggir jalan Km 16 Jalan Binjai tepatnya dibawa pohon dan sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud oleh Camar Alias Warior dan terdakwa mengambil satu bungkusan yang berisi 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi;

Bahwa Camar Alias Warior memerintahkan kepada terdakwa membawa 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut ke Jalan S. Parman Medan namun sesampai terdakwa di Jalan Sudirman Kel.Angrrung pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib Camar Alias warior kembali menghubungi terdakwa dan memberikan instruksi agar terdakwa menemui Sander untuk memberikan 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut namun pada saat itu datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk mengantarkan 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Bahwa terdakwa tahu kalau narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah barang terlarang;

Bahwa upah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) belum terdakwa terima;

Bahwa terdakwa kenal dengan Camar Alias Warior tahun 2019 di dalam Rutan Tanjung Gusta Medan sebagai sesama warga binaan;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa tentang unsur "Narkotika Golongan I", menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3424/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang diketahui Oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti: 10 (sepuluh) Tablet berwarna Biru dengan berat netto 3,14 (tiga koma satu empat) gram, bahwa barang bukti adalah benar milik terdakwa atas nama Fredy Handoko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafatar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan berita acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, telah melakukan penyisihan barang bukti yang disita dari Fredy Handoko, kemudian 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasy dengan berat bersih 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram, disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram, sebanyak 70 (tujuh puluh) butir seberat 20,46 (dua puluh koma empat puluh enam) gram untuk dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemusnahan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, telah melakukan pemusnahan Barang Bukti berupa: 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil ekstasy dengan berat bersih 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram, disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram, sebanyak 70 (tujuh puluh) butir seberat 20,46 (dua puluh koma empat puluh enam) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa unsur narkotika jenis pil ekstasi menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 8, sehingga unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisiakan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 (nol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma nol sembilan) gram, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fredy Handoko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 80 (delapan puluh) butir narkotika jenis pil extasi dengan berat bersih 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram (barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 3 (tiga) gram/10 (sepuluh) Tablet), 1 (satu) unit handphone samsung kecil, dirampas untuk dimusnah kan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H. **Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)